

【제 목】 「보수규정」에서 위임한 사항에 대한 제규정 관리에 관한 사항(개 선)

【내 용】

- 「보수규정」은 우리 원 임직원 등의 보수, 퇴직금 및 기타 급여 등 운영에 필요한 기본적인 방침과 기준 등에 대하여 규정하고 있고, 위 규정 제31조, 제32조에서는 각 조항별로 해외근무자의 보수, 유연근무제 직원의 보수는 원장이 별도로 정할 수 있도록 규정하고 있으며, 위 규정 제34조에서는 이 규정에서 위임한 사항이나 이 규정의 운영에 필요한 세부적인 사항에 대하여는 시행세칙으로 정하도록 하고 있다.
- 한편, 「제규정관리규정」 제4조에서는 우리 원의 업무 중 그 처리에 관하여 기준·절차 등 규범화가 필요한 사항은 원칙적으로 조문의 형식으로 된 제규정으로 정하도록 규율하고 있으며, 이 규정 제11조에 따르면 세칙이란 규정에서 구체적으로 범위를 정하여 원장에게 위임한 사항과 규정을 집행하기 위하여 필요한 사항을 정한 체계적인 규범이라고 명시하고 있다.
- 따라서, 「보수규정」 제31조 및 제32조 및 제34조의 규정에 따라 보수규정에서 정하지 않고 원장에게 위임한 사항에 대하여는 그 기준·절차 등에 대하여 조문의 형식을 갖춘 제규정(세칙)으로 규정하여야 함이 마땅하다.
- 그러나, 「보수규정」 각 위임조항에 따라 세칙으로 규율할 필요가 있는 사항을 확인한 결과 **【표 1】** 과 같이 상위 규정에서 위임한 사항에 대하여 세칙으로 규정하고 있지 않은 사실이 확인되었다.

【표 1】 보수규정 위임조항 관련 규정체계 현황

위임조항	위임내용	수입 현황
제31조	해외근무자의 보수에 관한 사항	세척 형식의 제규정이 아닌 지침(해외근무운영지침)으로 규정
제32조	유연근무제 직원의 보수에 관한 사항	세척 형식의 제규정이 아닌 지침(유연근무제 등 운영지침)으로 규정

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 보수규정에서 위임한 사항에 대하여 시행 세칙으로 규정하여 관리하시기 바랍니다.